

BExams

DIRITTO PUBBLICO

Secondo Parziale DPub 2.2

Parte I — Domande a risposta multipla

(1 punto ciascuna — una sola risposta corretta)

1) Le fonti sulla produzione del diritto:

- A) Sono gli atti che producono direttamente norme giuridiche.
- B) Disciplinano i modi e le forme di produzione del diritto.
- C) Coincidono con le fonti di cognizione.
- D) Sono esclusivamente consuetudinarie.

2) Una legge è valida quando:

- A) È adottata da un organo competente.
- B) È conforme alle norme gerarchicamente sovraordinate.
- C) È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
- D) Produce effetti giuridici.

3) Nel criterio gerarchico di risoluzione delle antinomie:

- A) La lex posterior prevale sempre sulla lex superior.
- B) La norma inferiore deroga a quella superiore.
- C) La lex superior derogat inferiori.
- D) Prevale la norma speciale.

4) L'abrogazione implicita produce effetti:

- A) Erga omnes ed ex tunc.
- B) Inter partes ed ex nunc.
- C) Erga omnes ed ex nunc.
- D) Inter partes ed ex tunc.

5) La riserva di legge assoluta comporta che:

- A) È escluso qualsiasi intervento delle fonti primarie.
- B) È escluso qualsiasi intervento normativo dei regolamenti.
- C) I regolamenti possono intervenire liberamente.
- D) È richiesta una maggioranza qualificata.

6) Il decreto legislativo può essere dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale per:

- A) Eccesso di potere.
- B) Violazione della legge di delega o dell'art. 76 Cost.
- C) Contrasto con un regolamento governativo.
- D) Mancata promulgazione del Presidente della Repubblica.

7) Il decreto-legge non convertito entro 60 giorni:

- A) Perde efficacia ex nunc.
- B) Resta efficace fino a nuova legge.
- C) Perde efficacia ex tunc.
- D) È automaticamente convertito in legge ordinaria.

8) Il referendum abrogativo richiede, per essere valido:

- A) Solo il quorum funzionale.
- B) Il quorum strutturale e il quorum funzionale.
- C) La maggioranza qualificata dei 2/3.
- D) La partecipazione di almeno 500.000 elettori.

9) I regolamenti governativi:

- A) Sono fonti primarie.
- B) Non possono mai essere sindacati.
- C) Sono subordinati alla legge.
- D) Possono disciplinare materie coperte da riserva di legge assoluta.

10) Le leggi atipiche si caratterizzano perché:

- A) Seguono il procedimento ordinario.
- B) Non possono essere modificate.
- C) Presentano un procedimento rinforzato e una particolare forza passiva.
- D) Sono sempre sottoponibili a referendum abrogativo.

Parte II — Domanda aperta (20 punti)

Il candidato/la candidata, dopo aver illustrato i criteri di risoluzione delle antinomie nell'ordinamento italiano, analizzi le differenze tra abrogazione e annullamento, soffermandosi sugli effetti erga omnes/inter partes ed ex tunc/ex nunc.